

Recurso administrativo

Eu, Abelardo Fleury Curado, matrícula nº 3609-9, lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas, apresento razões recursais frente ao Despacho nº 32945/2025/SG (documento PGR-00445782/2025), PGEA MPF/PGR nº 1.00.000.015.364/2020-91, que indeferiu licença para tratar de interesse particular.

Esclareço que para fins de tempestividade recursal (10 dias), a ciência do supracitado Despacho ocorreu em 17 de novembro de 2025, por meio de mensagem eletrônica oriunda da Divisão de Direito dos Servidores (DDS), cópia a seguir.

O indeferimento de novo afastamento, se deu, principalmente, tendo em vista, às sucessivas licenças concedidas.

Com efeito, a decisão recorrida aborda uma questão administrativa referente à concessão de licenças para cuidar de assuntos particulares, estabelecida no art. 91 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Como bem salientado, em momentos distintos, no esclarecedor Despacho nº 666/2025/CONJUR-SAJ, acerca da inexistência de limitações para concessão de licenças para tratar de interesses particulares a serem usufruídas por servidor, transcrevo:

11. Todavia, a legislação não limita a quantidade de licenças a serem usufruídas pelo servidor a esse título, não cabendo à Administração fazer interpretação restritiva do texto legal. Em relação ao período da licença para tratar de assuntos particulares, a matéria já foi enfrentada pela Administração e a orientação é pela possibilidade de usufruir várias licenças, desde que nenhuma delas individualmente ultrapasse os três anos ou que a eventual renovação, para que não extrapole esse prazo, se dê sessenta dias após o término da licença anterior, conforme inteligência do art. 82 da Lei nº 8.112/90.
15. Nada obstante tenha a Secretaria de Gestão de Pessoas suscitado o ato normativo do Poder Executivo, que estabelece o prazo total para concessão da licença para tratar de interesse particular de seis anos durante a vida funcional do servidor, repisa-se que a Consultoria Jurídica e, posteriormente, a Assessoria Jurídica Administrativa firmaram entendimento que o Ministério Público da União não se vincula às disposições contidas na referida norma diante da autonomia administrativa da Instituição.
16. Naquela ocasião, a Secretaria de Assessoramento Jurídico, no Parecer Jurídico 720/2022 CONJUR/SG (PGR-00427301/2022), de 25 de outubro de 2022,

manifestou-se pela inaplicabilidade de Portaria SEGRT nº 35, de 10 de março de 2016 - revogada pela Instrução Normativa SGP-SEDGG-ME nº 34, de 24 de março de 2021 aos servidores do Ministério Público da União, por se tratar de norma com âmbito de incidência restrito ao Poder Executivo Federal.

17. De todo modo, restou consignado recentemente no Parecer nº 1/2024/AJA/PGR que foi publicada a Instrução Normativa SGP-SEDGG-ME nº 75, de 13 de outubro de 2022, também da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, que retirou a limitação temporal de seis anos em toda a vida funcional do servidor para o usufruto da licença para tratar de interesses particulares.

Ainda, fazendo uso do referido Despacho nº 666/2025/CONJUR-SAJ, transcrevo os itens 21 e 22, os quais mencionam a existência de caso concreto análogo:

21. Em cotejo analítico, relevante consignar que caso similar foi submetido recentemente à apreciação da Administração no bojo do Procedimento de Gestão Administrativa 1.00.000.011315/2023-21, em que o servidor apresentou novo requerimento para prorrogação da licença para tratar de interesses particulares por período indeterminado ou, na impossibilidade, por mais seis anos, alegando que a genitora possui idade avançada (96 anos) e patologias, o que demandava seu acompanhamento constante.
22. No caso concreto, o interessado havia sido autorizado, pela Diretoria-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, a usufruir a licença da mesma natureza, por três anos, por duas vezes consecutivas, ficando afastado há seis anos do trabalho. Nota-se que, em consonância com a chefia imediato do interessado, foi exarado o DESPACHEIO DECISÓRIO SG Nº 2534/2025, deferindo ao servidor a concessão da licença para tratar de interesses particulares, no período de 10/01/2025 a 09/01/2028, o que corrobora a ausência de limite temporal para tal benefício.

Especificamente quanto aos contínuos afastamentos (cinco), a motivação do pedido envolve um assunto familiar/sentimental/afetivo.

Acrescento, outrossim, para corroborar essa alegação, que as seguidas licenças, remontam ao ano de 2020, quando a pandemia Covid 19, assolava a todos e em todas as regiões.

Por desconhecer quando seria o final dos efeitos da peste, preferi me afastar do serviço público, para resguardar inclusive minha genitora, já com idade avançada.

De fato, minha mãe, necessita, à medida que o tempo passa, cada vez mais, de constantes e diligentes cuidados, conforme atestado pelo laudo abaixo.

Ademais, como disposto no Estatuto do idoso, Lei nº 10.741/2003, minha ausência, nesse momento, pode implicar em uma eventual situação de abandono de incapaz.

Faço também menção ao motivo inicialmente levantado da carência de servidores. Essa situação em breve não existirá. O mais recente concurso do MPU está em fase final de realização. Uma primeira convocação dos aprovados, possivelmente, ocorrerá ainda neste ano de 2025, conforme declaração da Secretária Geral:

<https://folha.qconcursos.com/n/concurso-mpu-convocacoes-2025#:~:text=Concurso%20MPU:%20secret%C3%A1ria%20prev%C3%AA%20convoca%C3%A7%C3%B5es%20em%202025%20e%20uso%20do%20CR%20%7C%20Folha%20Dirigida.>

Do exposto, e ainda considerando as razões elencadas no pedido de reconsideração (documento PGR - 00305289/2025), inclusive quanto ao caráter discricionário da decisão, reitero o apelo pela concessão de novo afastamento sem remuneração, mesmo que por motivos humanitários.